

【별표 6】 신고자등 보호의무위반사건의 처리기준(제12조 제1항 관련)

가. 처리기준

구분	처리기준		
	가중	기본	감경
1. 신고자등 색출 지시, 색출시도, 색출	파면~해임	해임	강등~정직
2. 신고자등 관련 내용을 동의없이 공개	파면~해임	강등	정직~감봉
3. 신고자등 불이익 조치	해임~강등	강등	정직~감봉
4. 신고자등 보호조치 불이행	해임~강등	정직	정직~감봉
5. 신고등 방해, 취소 강요, 부당한 영향 행사	해임~강등	정직	감봉~근신

※ 비 고

1. ‘신고등’은 본인의 피해사실을 지휘관이나 수사기관에 한 신고, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조 제4호에 대한 신고, 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제13조에 의한 신고, 「공익신고자 보호법」 제2조 2호의 신고, 「군인의 지위 및 복무에 관한 기본법」 제39조에 따른 의견 건의, 제40조에 따른 고충심사청구, 제43조에 따른 신고를 말한다.
2. ‘신고자등’은 신고등을 제기한 자 외에도 사건 조사 과정에서 목격 진술을 한 참고인이나 협조자 등을 말한다.
3. ‘불이익 조치’는 「공익신고자 보호법」 제2조 제6호에 해당하는 조치를 말한다.
4. ‘보호조치’는 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제62조의2, 제64조의2에 의한 조치, 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제15조제4항에 의한 조치, 「공익신고자 보호법」 제20조제1항의 조치 및 제21조제2항에 따라 확정되거나 행정소송을 제기하여 확정된 조치, 「군인의 지위 및 복무에 관한 기본법」 제45조제3항의 조치를 말한다.
5. 신고 처리를 위한 업무 및 관련 계통의 보고는 신고자등 인적사항 공개에 해당하지 않는다.
6. 제3의 목격자가 없는 사건(신고자와 신고대상자 사이에서만 알 수 있는 사건)이 신고되어 신고대상자에 대한 조사가 이루어진 경우로서 신고내용만으로 신고자등 인적사항을 알게 된 것은 인적사항 공개에 해당하지 않는다.
7. 신고행위 전에 통상의 절차에 따라 결정되어 예정되어 있던 사항을 신고 후 이행한 것에 불과한 경우는 불이익조치로 보지 않는다.

나. 고려요소

구 분	고 려 요 소	
	부정적 사유	긍정적 사유
1. 신고자 등 색출 지시, 색출 시도, 색출	· 상급자(분대장 포함)의 지위 또는 직무상 권한 이용한 경우 · 보복목적이 있는 경우 · 조직적으로 색출 시도한 경우 · 컴퓨터 로그기록, 사물함 검사 등 사생활 침해 · 지속적으로 신고 여부를 확인하여 위압감을 주는 경우	· 피해자의 처벌불원 의사표시 · 상급자의 지시에 의한 색출 또는 사실상 압력 등에 의한 소극적 색출 · 자수한 경우 · 진지한 반성 · 신고자의 신고 내용이 과장된 경우
2. 신고자 관련 내용을 동의 없이 공개	· 불특정 다수에게 공개된 경우 · 보복목적 있는 경우	· 우발적 / 과실로 공개된 경우 · 진지한 반성 · 신고사항의 적극적 수렴, 개선과정에서 발생한 경우
3. 신고자등 불이익 조치	· 신고를 이유로 부당한 업무를 지시한 경우	· 과실에 의한 경우
4. 신고자등 보호 조치 불이행	· 신고자에 대한 불리한 여론을 형성하는 경우	· 과실에 의한 경우 · 임무위반의 정도가 경미한 경우 · 신고자가 요구하는 보호조치가 법률에 규정된 이외의 것인 경우 · 부대여건 상 보호조치가 어려운 경우
5. 신고등 방해, 취소 강요, 부당한 영향 행사	· 상급자의 지위 또는 직무상 권한 이용한 경우 · 폭행, 협박 등을 행사한 경우	· 상급자의 지시에 의한 소극적 신고 취소 강요

※ 비 고

1. 부정적 사유가 많을수록 중하게, 긍정적 사유가 많을수록 경하게 처분한다.